Partners.net
info@partners.com

Partners of the Americas
Calle 81 n 11-55 Ofc 809-810
Bogotá, D.C.

POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL

PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado a sus trabajadores, como también que estos gocen del descanso después del horario de trabajo, en las vacaciones y en general en los momentos en que no deben prestar sus servicios a la organización para lo cual ha generado la presente política de desconexión.

1. OBJETIVO

Esta política favorece el debido equilibrio en la relación descanso y trabajo, establece lineamientos aplicables al derecho que tienen los miembros del equipo a la desconexión laboral al interior de PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA que permitan garantizar el goce efectivo del tiempo por fuera de la jornada laboral, o durante licencias, permisos y vacaciones, así como conciliar su vida personal, familiar y laboral.

De esta forma, adicionalmente, se pretende la protección de la salud, la intimidad, la privacidad, la familia y la dignidad humana del miembro del equipo, así como el derecho a la libertad de organización y productividad que igualmente se benefician del respeto a la desconexión laboral, siendo evidente que se trata de un asunto donde debe existir un decidido compromiso de ambas partes, para que el miembro del equipo logre una alta productividad durante su jornada y la desconexión efectiva durante su descanso.

2. DEFINICIÓN DE DESCONEXIÓN LABORAL

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2191 de 2022 (en adelante la "Ley de desconexión laboral"), se entiende por desconexión laboral lo siguiente:

"el derecho que tienen todos los miembros del equipo y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos."

La desconexión debe ser entendida entonces como derecho y como obligación para las partes:

3. ALCANCE EN SU APLICACIÓN Y GARANTÍA

Todo miembro del equipo que tenga vínculo laboral directo con PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA (POA) tiene derecho a la desconexión laboral, el cual será garantizado por POA y sus representantes.

- POA adelantará acciones para lograr una limitación que fomente el uso razonable de los medios tecnológicos de comunicación organizacional de trabajo, especialmente durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada.

- Es muy importante que POA y el miembro del equipo apliquen de manera permanente el principio de razonabilidad para entender, por un lado, cuándo se hace indispensable realizar una solicitud al miembro del equipo por fuera de la jornada y, por otro lado, que se trata de un requerimiento urgente que no puede ser postergado.

- Los miembros del equipo deben entender que, así como se garantiza el derecho tanto legal como internamente, se trata de un compromiso en doble vía, que también requiere de su responsabilidad y eficiencia durante la jornada de trabajo.

- Se aclara a todos nuestros miembros del equipo que, por la dinámica organizacional que se maneja al interior de POA, (como diferencia de horarios) podrán enviarse correos o mensajes de texto MSN, Teams, WhatsApp por fuera de la jornada laboral pactada. Sin embargo, los miembros del equipo no estarán obligados a revisarlos o contestar sino hasta que retomen sus labores, es decir, durante la siguiente jornada laboral; salvo en los casos en los cuáles en razón a su urgencia e importancia se requiera del apoyo de los miembros del equipo por fuera de la jornada laboral, evento en el cual, se informará previamente acudiendo al medio más idóneo para comunicar al miembro del equipo la urgencia del encargo.

Se incluirá en los textos de los correos electrónicos la siguiente inscripción:

"*En PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA respetamos su derecho a la desconexión laboral", por lo que en caso de que usted reciba este correo electrónico por fuera de su jornada laboral, deberá entenderlo recibido en su próxima jornada laboral, a menos de que se trate de una situación de carácter urgente y excepcional, evento en el cual, se lo comunicaremos acudiendo al medio más idóneo para tal fin*."

Lo señalado en el texto anterior hace parte de la cultura organizacional y de la identidad organizacional de PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA por lo que todo nuestro personal deberá observarlo de manera obligatoria, de lo contrario, nuestros miembros del equipo estarán legitimados a acudir a los mecanismos de protección que se indican más adelante para la protección de su derecho a la desconexión laboral.

- Es obligación para POA y para el miembro del equipo que, en caso de convocar reuniones, capacitaciones, charlas, seminarios, etcétera, se procure programarlas con la

suficiente antelación y asignando un tiempo razonable para la ejecución de estas, siempre dentro de la jornada laboral.

- POA asegurará que la convocatoria y asistencia a reuniones de trabajo se realice dentro de los límites de la jornada laboral, no debiendo extenderse su duración más allá de la finalización del horario, así mismo se respetarán los tiempos de descanso los fines de semana y/o festivos.

- Los miembros del equipo de PARTNERS OF THE AMERICAS, INC. SUCURSAL COLOMBIA no podrán ser sancionados por no encontrarse conectados o atentos durante sus días de vacaciones y permisos remunerados por ley, para lo cual será necesario que el miembro del equipo coordine sus asuntos pendientes con su supervisor inmediato, quien propenderá porque el miembro del equipo pueda disfrutar de forma efectiva los días en que no se encuentra obligado a prestar sus servicios dentro de la jornada laboral y para el efecto se asegurará de que en el correo electrónico del miembro del equipo se deje la anotación de que se encontrará por fuera, además de señalar quién estará encargado de sus asuntos. Se podrán utilizar formulas similares a:

  "Me encuentro por fuera de la oficina por motivo de [indicar motivo] desde el día XXXXX hasta el día XXXXX, por tal razón, agradezco dirigir su solicitud a la dirección de correo electrónico XXXXX para que sea atendida cualquier petición relacionada con mis funciones".

- Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene POA para interrumpir vacaciones o permisos cuando de manera excepcional sobrevengan situaciones urgentes e impostergables que impliquen la prestación del servicio del miembro del equipo

- Los miembros del equipo están obligados a hacer un uso responsable y eficiente de las tecnologías de la información de manera que el tiempo de su jornada de trabajo sea aprovechado al máximo para evacuar sus tareas y no se vean en la necesidad de utilizar su tiempo de descanso para ponerse al día con las labores que deben ser entregadas.

- Los correos electrónicos que sean enviados después de la finalización del horario de trabajo deberán ser entendidos por el miembro del equipo como recibidos en la jornada laboral del día siguiente.

En este sentido, LAS PARTES reconocen y aceptan que el hecho de que EL TRABAJADOR reciba y/o envíe un correo electrónico después de que ha finalizado su jornada diaria de trabajo, no constituye una evidencia que demuestra que EL TRABAJADOR efectivamente continuó prestando servicios en forma ininterrumpida desde el momento en que finalizó de su jornada diaria de trabajo, y hasta la hora en que recibió y/o remitió el correo electrónico de que se trate y es claro que la obligación del trabajador de contestar el correo iniciara en la primera hora del día hábil siguiente a su llegada a la bandeja de entrada del correo del TRABAJADOR.

El trabajador se compromete a dar cumplimiento a la presente política, apagar los equipos y que a pesar de que se envíen correos o mensajes de datos este no los vea hasta el momento en que inicia la jornada laboral.

Se encuentran exceptuados de los lineamientos de la presente política conforme lo señalado en el artículo 6 de la Ley de desconexión laboral:

- Los miembros del equipo que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.
- Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de socorro.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con POA, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de POA o institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.

A pesar de encontrarse expresamente exceptuados por la ley, POA realizará acciones con el objeto de que sus miembros del equipo de dirección, manejo y confianza también puedan tener garantizado el derecho a la desconexión, siempre entendiendo la especial naturaleza de su cargo y las implicaciones que ello tiene para la operación de misma.

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR Y EJERCER EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN LABORAL

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Desconexión Laboral, PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA garantizará el derecho a la desconexión laboral con las siguientes acciones:

I. POA evitará asignar cargas laborales que, excedan la jornada laboral e interfieran con los espacios personales y familiares del miembro del equipo.
II. POA respetará los tiempos de descanso, permisos, vacaciones, feriados y licencias del miembro del equipo, asegurando que concilie su vida personal, familiar y laboral.
III. POA se abstendrá de formular órdenes y otros requerimientos al miembro del equipo por fuera de su jornada de trabajo, a menos que sobrevenga una situación urgente, prioritaria e impostergable que justifique el requerimiento.
IV. El miembro del equipo deberá desempeñar sus funciones de manera eficiente y aprovechar al máximo su jornada de trabajo para desarrollar las actividades laborales que se encuentren a su cargo, con el fin de evitar exceder dicha jornada.
V. En caso de que el miembro del equipo evidencie alguna trasgresión al derecho a la desconexión laboral, lo deberá informar de manera inmediata a POA a través de los medios establecidos en el numeral 5 de esta política.
VI. El miembro del equipo adoptará hábitos responsables, que le permitan ser altamente eficiente y productivo para disfrutar el derecho a la desconexión laboral, para ello evitará dedicarse a temas personales durante su jornada de trabajo, incluyendo el uso de sus redes sociales.
VII. Los correos electrónicos y mensajes enviados a través de diferentes medios de comunicación serán atendidos de manera eficiente por el miembro del equipo durante la jornada laboral de tal forma que pueda disfrutar de su derecho a la desconexión laboral.
VIII. De manera excepcional y siempre que se trate de una situación inaplazable y prioritaria, podrá realizarse un requerimiento extraordinario al miembro del equipo por fuera de estos límites, evento en el cual POA notificará de su urgencia por conducto del medio más idóneo.
IX. En el evento que se estén desarrollando actividades bajo alguna de las modalidades de trabajo a distancia (teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto), se entiende que las condiciones del trabajo son excepcionales y pueden coincidir con una dinámica

personal o familiar que involucra una permanente interferencia entre las necesidades de tiempo laboral y familiar, evento en el cual las partes podrán acordar que la labor se desarrolle por bloques de tiempo o de manera interrumpida según lo permitan las necesidades del servicio. El derecho de desconexión se garantiza a través de esta dinámica flexible de trabajo.

X. Las partes observarán con especial cuidado el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación por fuera del horario de trabajo, respetando el derecho a la desconexión laboral.

XI. POA desarrollará actividades de concientización sobre el derecho a la desconexión laboral y su importancia.

5. MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS FRENTE A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DECONEXIÓN Y SU PROCEDIMIENTO

PARTNERS OF THE AMERICAS, INC, SUCURSAL COLOMBIA ha puesto a disposición de sus miembros del equipo los siguientes mecanismos o medios con el fin de presentar las quejas referentes a una presunta vulneración del derecho a la desconexión laboral:

1. Comunicación escrita radicada de forma presencial ante el representante de la Unidad de Gestión Humana de cada proyecto la cual podrá ser presentada a nombre propio.

2. Correo electrónico donde narrará los hechos que considere que son constitutivos de la violación al derecho de desconexión, dirigido a las siguientes direcciones: staylor@partners.net y/o psarmiento@partners.net

I. Una vez recibida la queja por conducto de uno de los mecanismos antes mencionados, la Unidad de Gestión Humana recibirá la queja formulada y será trasladada al comité de convivencia que será el órgano encargado de dar trámite, esto por considerar que es un ente autónomo en el cual se encuentran representados el empleador y el trabajador. Para posteriormente evaluar e investigar los hechos que la motivan.

II. El miembro del equipo deberá presentar a la Unidad de Gestión Humana y al Comité de Convivencia las pruebas que obren en su poder y considere pertinentes para acreditar la(s) presunta(s) vulneración(es) al derecho a la desconexión laboral.

III. El miembro del equipo presuntamente afectado deberá presentar las pruebas que obren en su poder en un término de Tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la queja. En caso de que se presente una queja sin pruebas, la Unidad de Gestión Humana y el Comité de Convivencia evaluará la pertinencia de iniciar una investigación. En caso de no encontrar pertinente la apertura de la investigación, ordenará el cierre de ésta.

IV. Una vez estudiadas las pruebas presentadas por el miembro del equipo presuntamente afectado, la Unidad de Gestión Humana citará al presunto infractor a rendir versión libre sobre los hechos en cuestión y le correrá traslado en la misma citación para que presente las pruebas que considere pertinentes para ejercer su derecho a la defensa.

V. En caso de que la Unidad de Gestión Humana y el Comité de Convivencia encuentre probada(s) la(s) presunta(s) vulneración(es), presentará un informe ante el supervisor del miembro que vulneró la política con el fin de tomar las medidas que permitan garantizar el derecho a la desconexión laboral de los miembros del equipo. También

será presentado un informe de cierre de caso en el evento en que la Unidad de Gestión Humana y el Comité de Convivencia Laboral no encuentre probados los hechos que fundamentan la queja.

VI. El Comité de Convivencia realizará seguimiento a las acciones que fueron definidas juntamente con el supervisor para eliminar las conductas que vulneran el derecho de desconexión.

VII. En caso de reincidencia en la vulneración de derecho, el miembro del equipo podrá acudir nuevamente a la Unidad de Gestión Humana y el Comité de Convivencia Laboral para presentar la respectiva queja, junto con las pruebas que obren en su poder. Posteriormente, la Unidad de Gestión Humana y el Comité de Convivencia Laboral reabrirá el caso, evaluará los hechos y pruebas entregadas, y de concluir que se presenta reincidencia en la conducta, evaluará y adoptará nuevas medidas para remediar la situación.

6. DISPOSICIONES FINALES

La presente política constituye el entendimiento con respecto al objeto de la misma, y deja sin efecto cualquier instrucción o política verbal que se hubiere comunicado a los miembros del equipo con anterioridad.

El miembro del equipo manifiesta que ha leído la política, que está de acuerdo con los términos y condiciones incluidos en la misma, por lo cual la firma en señal de recibo y aceptación.

SARA L. TAYLOR
Representante Legal

Signature Certificate

Reference number: RCCVE-Q3Z4B-AEPUZ-9J9YY

Signer	Timestamp	Signature
Sara Taylor Email: staylor@partners.net		
Sent:	01 Sep 2022 22:18:08 UTC	
Viewed:	01 Sep 2022 22:19:27 UTC	
Signed:	02 Sep 2022 19:53:56 UTC	
Recipient Verification:		IP address: 181.56.156.52
✔Email verified	01 Sep 2022 22:19:27 UTC	Location: Bogotá, Colombia

Document completed by all parties on:

02 Sep 2022 19:53:56 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 30,000+ companies worldwide.